Cunctis orbis ecclesiis — Erectio canonicatus in ecclesia Recinetensi

GREGORIUS EPISCOPUS · 1832-07-27 · Latin

Dilecto filio vicario venerabilis fratris No- stri episcopi Recinetensis in spiritualibus generali

GREGORIUS EPISCOPUS servus servorum Dei

Dilecte fili Noster, salutem et apostolicam benedictionem.

Cunctis orbis ecclesiis superni dispositione consilii licet immerito Pe ae ac super

universum gregem dominicum Nostrae curae a Christo Iesu commissum vigilantes, non so- lum ea omnia, quae ecclesiarum ipsarum ho- norem atque utilitatem respiciunt, prosequimur, sed illud quod maxime convenit intuemur, ut christifidelium multitudini, quibus plerumque | ecclesiae cathedrales abundant, sufficiens quoque numerus presbyterorum respondeat, qui lapsos post baptismum Deo reconcilient ac illos aliis charitatis auxiliis afficiant. Quapropter proficua petentium yota suscipientes illa media libenter amplectimur, per quae praevia etiam beneficio- rum ecclesiasticorum suppressione, exiguus pre- sbyterorum in cathedralibus ecclesiis inservien- tium numerus adaugeatur, qui canonicali di- gnitate induti dum cathedralibus praefatis splen- didiori decori sunt atque utilitati, christifideles a semitis salutis declinantes ad bonam frugem valeant revocare.

Exhibita siguidem Nobis nuper pro parte dilectorum filiorum constituentium collegium doctorum seu iudicum et notariorum Recine- tensium petitio continebat, quod in maiori ba- silica nuncupata ecclesia Recinetensi quatuor extant dignitates, quarum post pontificalem maior praepositura ac quatuordecim canonica- tus cum eorum respective separatis praebendis, n2c non tredecim beneficia altaristatus nuncu- pata capitulum dictae maioris ecclesiae consti- tuentia cum divini cultus splendore reperiuntur erecta, quorum possessores eidem maiori eccle- siae etiam cum animarum spirituali fructu in- serviunt. Cum autem presbyterorum numerus, qui christifidellum ad divina eo convenientium

‘confessiones excipiunt minime sufficiat, consti-

tuentes collegium praefatum inifrascriptum erec- tiones alterius caftonicatus cum respectiva prae- benda in dicta maiori ecclesia per pro tempere obtinenti christifidelium coniessiones excipiendi onus tribuatur sub" infrascriptis conditionibus a Sede Apostolica expostulare sibi in animo proposuerunt, super quo dilecti etiam filii ca- pitulum et canonici dictae maioris ecclesiae sententiam rogati plenis suffragiis libentissime consenserunt, prout ex instrumento publico inter constituentes dictum collegium ac capitu- lum et canonicos praefatos sub Nostra et Sedis Apostolicae approbatione adstipulato plene con- stare asseritur. Si itaque, sicut eadem petitio subiungebat, perpetuum simplex et personalem residentiam non requirens beneficium ecclesia- sticum ad altare, vel sub invocatione sancti Exuperantii in saeculari et forsan insigni col- legiata ecclesia Castri Novi Recinetensis dioe- cesis erectum, quod ut accepimus de iurepa- tronatus laicorum, videlicet collegii, ex funda- tione vel dotatione existit, et quod dilectus pariter filius Antonius Leonini clericus in prae- sens obtinet, illiusque titulum collativum, no-

men, denominationem, naturam et assentiam beneficii collativi; ita quod illo ex nunc prout ex tunc post quam tamen illud ex persona dicti

Antonii quovis modo vacaverit perpetuo sup-

primeretur, dotationi et praebendae infrascripti canonicatus satis consultum foret. Quare pro parte eorumdem constituentium collegium prae- fatum Nobis humiliter.supplicari fecerunt , ut eis in praemissis opportune consulere de beni- gnitate apostolica dignaremur.

Nos igitur qui quantum in Domino possu- mus ecclesiarum decorem divinique cultus in- crementum, nec non christifidelium animarum salutem et spiritualem consolationem paternis et sinceris desideramus atfectibus eosdem con- stituentes dictum collegium eorumque sing ula- res personas favoribus et gratiis prosequi vo- lentes, nec non a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, si quibus quo- modolibet innodati existunt, ad efectum prae- sentium tantum consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes huius- modi supplicationibus inclinati, discretioni tuae per apostolica scripta mandamus, quatenus voca- tis qui fuerint ad id vocandi beneficium praefatum cuius et illi forsan annexorum fructus, reddicus et proventus octoginta ducatorum auri de Ca- mera monetae Romanae secundum communem aestimationem valorem annuum, ut etiam as- seris, non excedunt, ex nunc prout ex tune et e€ contra, postquam tamen illud per cessum aut ex causa permutationis, vel decessum, aut quamvis aliam dimissionem vel omissionem , aut religionis ingressum et professionis in ea emissionem dicti Antonii vel alias quovis modo vacaverit, illiusque titulum collativum, nomen, cognomen, naturam et assentiam beneticii col- lativi, ita quod illud ex nunc deinceps perpe- tuis futuris temporibus collativum esse desinat, et de caetero uti tale in titulum collativum

quavis auctoritate conferri vel impetrari, aut alias de illo quovis modo disponi amplius ne- queat, et si illud deinceps ullo unquam tem- pore conferri aut impetrari, vel alias de illo quovis modo disponi contigerit, collationes, impetrationes et quaevis aliae dispositiones de illo pro tempore quomodolibet factae nullae et invalidae, nulliusque roboris vel momenti exi- stant, neminique suffragentur, nec non cuiquam ius vel coloratum titulum possidendi tribuant auctoritate Nostra, sine alicuius praeiudicio perpetuo supprimas et extinguas, illisque sic suppressis et extinctis alium in dicta maiori ecclesia canonicatum, cura respective separata praebenda, qui semper et quandocumque de praefati collegii iurepatronatus, eisdem tamen modo et forma, quibus in dicto beneficio ante illius suppressionem huiusmodi ad formam ipsius fundationis competebat, remanere debeat pro uno presbytero futuro dictae maioris ec-

clesiae canonico, qui apud illam residere ac praevia ordinarii approbatione in eadem chri- stifidelium confessiones tempore choralis servitii ad instar canonici poenitentiarii dictae maioris ecclesiae excipere, et si pognitentes non adsint

.divinis officiis caeterisque ecclesiasticis functio-

nibus in dicta maiori ecclesia peragendis inter- esse, nec non vacation'bus conciliaribus gau- dere, ac iisdem insignibus et vestibus, quibus alii eiusdem maioris ecclesiae canonici utuntur, etiam uti, singulisque privilegiis, praerogativis et honoribus, quibus dictae maioris ecclesiae capitulares ratione suorum canonicatuum et praebendarum ad praesens fruuntur et in po- sterum frui poterunt, similiter perfrui, nec re- lictis ac legatis omnibus praefatae maioris ec-

Clesiae gaudere , eisdemque legibus et statutis,

quibus canonici, praesertim poenitentiarius prae- fatus subiicitur, omnino et pariformiter subii- ciuntur, ac in omnibus et per omnia se uni- formare debeat et teneatur.

Qui quidem futurus dictae maioris ecclésiae canonicus inter alia tempore choralis officiatu- rae sacrum celebrare non possit, tempore vero praesertim quadragesimali, Adventus aliisque solemnioribus anni d'ebus nullo unquam titulo, infirmitate tantum excepta, ab excipiendis con- fessionibus praefatis se eximere possit, sub poena duplicis choralis punctaturae ad formam vigentis taxae pro dicto capitulo statutae, quae inter praesentes alios capitulares distribui de-_ beat; quod si morali, quod absit, defectu con- fitentes in sacramentali confessione audire in- terdicetur, alium presbyterum ab ordinario ap- probandum cum assignatione annua congruae non ultra triginta scutatorum monetae Roma- nae in eius locum substituere teneatur, facta insuper eidem collegio facultate nominandi et praesentandi in futuros canonicos etiam cleri- cos, in aliquo tamen ex sacris ordinibus con- stitutos, quorum vices, donec ipsi ad sacrum presbyteratus ordinem rite promoti, et ad chri- stifidelium confessiones excipiendas approbati non fuerint, alii presbyteri ex approbatis gerant, atque insuper alium nominandi; sic nominatus a praefato ordinario ad excipiendas confessiones approbationem non obtinuerit dicta auctoritate Nostra in eventum praemissum etiam perpetuo erigas et instituas. Illisque sic erectis et insti-

tutis pro eorumdem canonicatus et praebendae

sic, ut praefertur, erectorum dote, illosque pro tempore obtinentis congrua sustentatione, omnia et singula praefati beneficii, ut praefertur, sup- pressj et extincti bona, res, proprietates, iura, obventiones et emolumenta quaecumque , ita quod liceat futuro et pro tempore existenti di- ctorum canonicatus et praebendae possessori per se vel alium seu alios suorum canonicatus et praebendae nomine omnium et singulorum dicti beneficii, ut praefertur , suppressi et ex- tincti bonorum, rerum, proprietatum, fructuum,

reddituum et proventuum, iurium, obventio- num et emolumentorum praefatorum veram, realem, actualem et corporalem possessionem propria auctoritate , libere apprehendere et ap- prehensam huiusmodi perpetuo retinere, dicta- que bona, res, proprietates locare, dislocare, arrendare; fructus quoque, redditus et proven- tus praefatos, obventiones et emolumenta hu- iusmodi percipere, exigere,, levare, ac satisfa- ctis tamen prius per eum omnibus et singulis dicti beneficii , ut praefertur, suppressi et eXx- tincti, si quae sint, oneribus in suos et utili- tatem convertere. dioecesani loci, vel cuiusvis alterius licentia desuper minime requisita, pari auctoritate Nostra perpetuo quoque applices et appropries.

Nos enim si suppressionem, extinctionem , '

erectionem, institutionem-et appropriationem praefatas per te earumdem praesentium vigore fieri contigerit, ut praefertur, easdem praesen- tes et in eis contenta quaecumque nullo un- quam tempore, et ex quocumque capite, vel qualibet causa, quantumvis iuridica et legitima, privilegiata et speciali nota digna de subreptio- nis vel obreptionis aut nullitatis vitio notari, impugnari, invalidari, retractari, in ius vel con- troversiam revocari, 'aut ad viam et terminos iuris reduci, vel adversus illas restitutionis in integrum, aut aliud quodcumque iuris vel facti, aut gratiae seu iustitiae remedium impetrari, seu illis in aliquo derogari, aut quidquam aliud in contrarium disponi ullatenus posse, nec eas sub quibusvis similium vel dissimi- lium gratiarum revocationibus , suspensioni- bus, limitationibus, derogationibus aut aliis contrariis dispositionibus etiam, ut praefer- tur, vel alias quovis modo etiam per can- cellariae apostolicae regulas aut constitutiones apostolicas pro tempore factis et facjendis com- prehendi, sed semper ab illis excipi, et quo- ties illae emanabunty toties in pristinum et va- lidissimum statum restitutas, repositas et ple- marie reintegratas, ac de novo etiam sub qua- cumque posteriori data per

dictum collegium quandocumque eligendas concessas esse et fore, suosque plenarios et integros elfectus sortiri et obtinere.

Sicque et non alias per quoscumgque, iu- dices ordinarios vel. delegatos quavis auctori- tate fungentes, etiam causarum palatii apo- stolici auditores ac Sanctae Romanae Ecclesiae cardinales etiam de latere legatos, vice-legatos et Apostolicae Sedis nuncios iudicari et definiri debere, et si secus super his a quoquam qua- vis auictoritate scienter vel ignoranter conti- gerit attentari, irritum et inane decernimus.

Non obstantibus Lateranensis concilii novis- sime celebrati uniones et applicationes perpe-

tuas nisi in casibus a iure permissis fierl pro- °

hibentis, aliisque etiam in synodalibus, provin- cialibus, generalibus universalibusque conciliis

-editis vel edendis specialibus vel generalibus

constitutionibus et ordinationibus ,apostolicis , dictaeque maioris ecclesiae etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis statutis et consuetudinibus, pri- vilegiis quoque indultis et literis apostolicis quibusvis superioribus et personis in genere vel in specie, aut alias in contrarium praemisso- rum quomodolibet forsan concessis, approbatis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, non autem per clausulas generales idem importantes mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia etiam exquisita forma ad hoc ser- vanda foret, illorumque omnium et singulo- rum tenores, ac si de verbo ad verbum, nil pe- nitus omisso, et forma in illis tradita observata exprimerentur et insererentur, eisdem praesen- tibus pro plene et sufficienter expressis haben- tes, illis alias in suo robore permansuris ad praemissorum omnium et singulorum validitatis efectum hac vice dumtaxat latissime et plenis- sime, ac specialiter et expresse, mec non op- portune et valide harum quoque serie deroga- mus, caeterisque centrariis quibuscumque. —

Volumus autem quod dictus Antonius be- neficium praedictum per eum, ut praefertur, obtentum ad favorem alicuius, etiam ex causa permutationis resignare non possit, et si resi- gnationem huiusmodi ab eo fieri contingat, in praefatae applicationis favorem tantum facta censeatur.

Datum Romae apud sanctam Mariam Maio- rem anno incarnationis Dominicae millesimo octingentesimo trigesimo secundo sexto kalen- das augusti, pontificatus Nostri anno secundo.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Rome: Ex Typographia Polyglotta S. C. de Propaganda Fide, 1901. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Complete papal body; editorial caption or non-substantive publishing furniture omitted as separately identified in the source review. Uncorrected OCR of the complete printed papal text; Bernasconi edition headings, running titles, page numbers and provenance citations omitted. Revision: 2026-10-28T16:08:23Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.